

1500466-09.2020.8.26.0457

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Valéria Pinheiro Vieira

Comarca: Pirassununga

Foro: Foro de Pirassununga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2096815/2020 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA, 7075141 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA, 881/20/814 -

01º D.P. PIRASSUNUNGA, 2096815 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ENEAS APARECIDO DOS SANTOS

Juiz(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga

Foro de Pirassununga

2ª Vara

Rua José Bonifácio, 70, Pirassununga-SP - cep 13631-062

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500466-09.2020.8.26.0457 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500466-09.2020.8.26.0457

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2096815/2020 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA, 7075141 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA, 881/20/814 -

01º D.P. PIRASSUNUNGA, 2096815 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ENEAS APARECIDO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Pinheiro Vieira

Vistos.

JOSÉ ENEAS APARECIDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, na data e local dos fatos, tinha em depósito, guardava, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, drogas – consistentes em três porções perfazendo o total de 21,4 gramas de maconha; outros 10,0 gramas de maconha divididos em dois papelotes; e em 3,2 gramas de cocaína fracionados em três porções (cf. auto de exibição e apreensão nas fls. 08/09 e 11, auto de constatação preliminar de substância entorpecente nas fls. 12/13, fotografias nas fls. 19/28 e laudo pericial nas fls. 29/31 e 32/34) - sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia, instruída com o respectivo inquérito policial. O réu, devidamente notificado, apresentou sua defesa preliminar. Durante a instrução processual, foram ouvidas três testemunhas arroladas na denúncia. Em alegações finais escritas, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (fls. 270/276). A defesa, a seu tempo, postulou pela desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, todos os benefícios legais que se enquadrarem a favor do réu (fls. 277/282).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09 e 11), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 12/13) e pela prova oral coligida.

A autoria é certa e repousa sobre o réu.

Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina ostensivo na Avenida Painguás e já tinham recebido denúncias nominais de que José Eneas fazia disque entrega de drogas. Na data dos fatos, avistaram o denunciado como passageiro de um veículo, e ele apresentou nervosismo, oportunidade em que foi abordado. Em sua posse foi encontrada parte da droga, uma quantia em dinheiro e um celular. Na casa do réu foi localizada uma balança de precisão e mais drogas.

O policial militar Tessaro contou terem recebido denúncia de que o réu estava fazendo “disk entrega” de drogas, levando nas residências ou locais que as pessoas pediam. No dia dos fatos, viu o veículo corsa na Painguás e o acusado estava do lado do passageiro. Percebeu que o acusado ficou nervoso, olhando pra trás, quando viu as motocicletas, o que motivou a abordagem. Com o réu encontraram duas trouxinhas de maconha e 3 pinos de cocaína. Questionado, ele disse que era para tráfico por entrega. O acusado contou, ainda, que era usuário e que tinha mais algumas porções de uso próprio na residência. Ele autorizou a entrada na residência para averiguação e no quartinho do fundo, dentro de uma caixinha de madeira, foram encontradas 3 trouxinhas de maconha e uma balança de precisão que usam para fazer a pesagem do entorpecente. Encontraram também com o acusado a quantia de R\$ 57,00 que ele não explicou a origem.

O policial Cristiano em juízo relatou o mesmo.

Leonardo dirigia o veículo em que o réu foi abordado e contou que conhece José Eneas há uns 2 ou 3 anos. Disse que não usa drogas e que na sua frente o réu também não usou nada.

Interrogado, o acusado disse que faz uso de droga e que compra em grande quantidade. A balança seria para pesar a droga, pois o traficante o reembolsa quando a porção que adquiriu é entregue a menor.

Todavia, apesar da negativa do réu, o conjunto probatório está apto a embasar a condenação do acusado no delito a ele imputado. Os policiais militares narraram com precisão e em detalhes a operação que culminou com a prisão em flagrante do acusado e a apreensão da droga e do dinheiro. A denúncia minuciosa deles foi integralmente confirmada. Os policiais militares prestaram depoimento mediante compromisso, com presunção da veracidade do por eles afirmado. Prova contrária incumbia à defesa produzir, ônus do qual não se desincumbiu.

Nunca é demais lembrar que a jurisprudência majoritária, é no sentido de que os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem em

defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador.

O testemunho policial goza de presunção de credibilidade. Para restar destituído de valor probante é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção. Seria um contrassenso credenciar ao Estado pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito justo quando dão conta de suas diligências. De outro lado, a inocência invocada pelo acusado encontra-se isolada nos autos e dissociada das provas coligidas.

Destarte, reputo que a droga e a quantia apreendidas pertenciam ao acusado e que, de acordo com o relatado pelos policiais, se destinavam ao comércio espúrio. Além disso, a versão apresentada pelo réu é deveras fantasiosa. Não é crível que um traficante reembolse o usuário após ele pesar, em sua própria casa, a droga adquirida e perceber que lhe entregaram menos do que pagou. Aliás, acreditar que um usuário questionaria com o traficante a quantidade de droga entregue também é impossível.

Além disso, no celular do réu foram encontradas diversas conversas que evidenciam o tráfico, conforme laudo de fls. 51/53.

Diante de tais elementos de convicção, está comprovada suficientemente a imputação feita ao réu, a superar a presunção constitucional de inocência.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se às diretrizes do artigo 42 da Lei de Drogas, especialmente a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos e aos maus antecedentes do réu, fixo a pena inicial acima do mínimo legal em 0 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo e unitário legal.

Em segunda fase de aplicação de pena, verifica-se que o réu é reincidente Dessa forma, majoro a pena em 1/6, chegando assim ao montante de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Em última fase, a reincidência impede que seja aplicado o redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual torno definitiva a pena sobredita.

Posto isto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado (cf. STF, HC nº 82.959-7/SP), em razão da gravidade do delito, considerado hediondo, e sua forte repercussão social.

Denego ao acusado o direito de apelar em liberdade, porque concorrentes os motivos permissivos da decretação da custódia preventiva. Em fato, o delito de tráfico possui grande perniciosidade social, o qual está sempre associado a uma organização criminosa, em maior ou menor grau de proximidade, e com desdobramentos em outros crimes. Assim, a custódia cautelar do réu é necessária para a garantia da ordem pública.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da incompatibilidade teleológica entre o instituto da substituição e a equiparação do tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos. Ademais, o montante da pena aplicada torna inviável a substituição.

Determino a destruição do entorpecente remanescente. O réu não apresentou prova da origem lícita do dinheiro apreendido, conforme acima analisado. Por conseguinte, decreto a perda do numerário e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Transitada esta em julgado, extraia-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Condeno o réu ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com o artigo 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, o que apenas será exigível caso perca a condição de necessitado.

P.I.C.

Pirassununga, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA